

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 81/2537

บริษัทมาจอเรียดด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ร้อง

นางสาวสุพรรณิการ์ อินทรแพง

ผู้คัดค้าน

นายสมศักดิ์ พรพัฒนานิคม ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ เนื่องจากผู้คัดค้านที่ 2 ได้ ลาออกจากการเป็นพนักงาน
ของผู้ร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2536 ผู้ร้องจึงขอถอนอุทธรณ์เฉพาะผู้คัดค้าน
ที่ 2 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 32)

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณากับคดีอีกหนึ่ง
สำนวน ซึ่งผู้ร้องขอถอนคำร้อง ในระหว่างพิจารณา โดยเรียกผู้คัดค้านทั้งห้าสำนวน
เป็นผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 6 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5
และที่ 6 ด้วยการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง มีกำหนดคนละ 7 วัน

ผู้ร้องอุทธรณ์และแก้ไขอุทธรณ์ (อันดับ 27,33)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายผู้ร้องซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อ ในคำร้อง
(อันดับ 30,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนอุทธรณ์สำหรับผู้คัดค้านที่ 2 ได้ ให้จำหน่าย
คดีเฉพาะผู้คัดค้านที่ 2 ออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนอุทธรณ์สำหรับผู้คัดค้านที่ 2 ได้ ให้จำหน่าย
คดีเฉพาะผู้คัดค้านที่ 2 ออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(พิมล สมานิตย์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ